1. ASSISTÊNCIA JURÍDICA

A assistência jurídica integral e gratuita está prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/88, e a Defensoria Pública é regulada pelo art. 134 da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 80/94.

Nas relações de consumo aplica-se a Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 6º, VIII, que assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Súmula 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.

2. JURISPRUDÊNCIA

O tema foi examinado no REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Fulano de Tal, Segunda Turma, j. 10/10/2020, DJe 15/10/2020. Tese fixada: A atuação da Defensoria independe de comprovação de mandato.

No STF, o Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581/RS) tratou da matéria, e a Súmula Vinculante 11 limita o uso de algemas.

Segundo Autor Exemplo, Manual Fictício de Processo, p. 123, a instituição é expressão do regime democrático.